III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

EXTRACTO da Resolución do 27 de outubro de 2026 pola que se establece o procedemento para a concesión dunha axuda financeira directa de emerxencia destinada ás persoas agricultoras afectadas polo sobrecusto dos fertilizantes e da enerxía como consecuencia da crise en Oriente Próximo, ao abeiro do Regulamento de execución (UE) 2026/1894 da Comisión, do 27 de xullo de 2026 (código de procedemento MR243A).

BDNS (Identif.): 938435.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/938435

Primeiro. *Obxecto*

1. Esta resolución ten por obxecto establecer o procedemento de concesión directa dunha axuda financeira de emerxencia destinada a compensar parcialmente os sobrecustos de produción soportados polas explotacións agrarias como consecuencia do aumento dos prezos dos fertilizantes e, se é o caso, do gasóleo, derivado da crise en Oriente Próximo, producido a partir do 1 de marzo de 2026, data de inicio do conflito.

2. A axuda terá carácter compensatorio e estará destinada a contribuír ao mantemento da viabilidade económica das explotacións beneficiarias, sen que en ningún caso poida producir unha sobrecompensación das perdas económicas sufridas.

Segundo. *Persoas e entidades beneficiarias*

Poderán ser beneficiarias da axuda as persoas agricultoras que cumpran simultaneamente os seguintes requisitos:

1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas ou xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica que cumpran os seguintes requisitos comúns:

a) Ser titulares dunha explotación agraria situada total ou parcialmente na Comunidade Autónoma de Galicia.

CVE-DOG: ykv7wlf2-lfn4-tk10-1or2-zb8qmopiz2g6

b) Exercer unha actividade agraria baixo o seu control efectivo, consonte o estipulado no Real decreto 1048/2022, do 27 de decembro, obter os beneficios derivados dela e asumir o risco empresarial correspondente.

c) Ter presentado en Galicia a solicitude única da política agrícola común (PAC) correspondente á campaña 2026.

d) Cumprir os demais requisitos establecidos nesta resolución e non ter creado artificialmente as condicións exixidas para obter a axuda.

2. Ademais dos requisitos comúns establecidos no número anterior, aplicaranse as seguintes condicións segundo a tipoloxía da persoa ou entidade beneficiaria:

2.1. Persoas físicas.

As persoas físicas deberán cumprir conxuntamente os seguintes requisitos:

a) Estar de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA), cunha actividade relacionada co sector agroalimentario, con incorporación ou non ao Sistema especial para traballadores por conta propia agrarios (SETA).

b) Ter obtido ingresos agrarios que representen, como mínimo, o 25 % dos seus ingresos totais no período impositivo 2025.

2.2. Entidades en réxime de atribución de rendas ou sen personalidade xurídica.

As comunidades de bens, herdanzas xacentes, comunidades de herdeiros, sociedades civís sen obxecto mercantil e demais entidades en réxime de atribución de rendas ou sen personalidade xurídica deberán cumprir conxuntamente os seguintes requisitos:

a) Que, polo menos, unha das persoas comuneiras, socias ou partícipes estea de alta no RETA cunha actividade relacionada co sector agroalimentario, con incorporación ou non ao SETA.

b) Que, polo menos, para unha das persoas comuneiras, socias ou partícipes, os ingresos agrarios representen, como mínimo, o 25 % dos seus ingresos totais no período impositivo 2025.

CVE-DOG: ykv7wlf2-lfn4-tk10-1or2-zb8qmopiz2g6

Para comprobar esta proporción poderán terse en conta tanto os ingresos agrarios propios da persoa comuneira, socia ou partícipe como os ingresos agrarios que lle sexan atribuídos pola entidade de acordo coa súa porcentaxe de participación.

2.3. Sociedades con personalidade xurídica e obxecto mercantil.

Ás sociedades con personalidade xurídica e obxecto mercantil que tributen polo imposto sobre sociedades non lles será exixible o requisito de alta no RETA ou no SETA.Estas sociedades deberán acreditar que os ingresos procedentes das actividades agrícolas e gandeiras representan, como mínimo, o 25 % dos seus ingresos totais no período impositivo 2025.

A comprobación efectuarase, con carácter prioritario, a partir da información consignada no modelo 200 do imposto sobre sociedades. Para determinar os ingresos agrarios terase en conta o importe neto da cifra de negocio e os demais ingresos de explotación correspondentes ás actividades agrícolas e gandeiras.

No caso das sociedades agrarias de transformación, computaranse exclusivamente os ingresos correspondentes á súa propia actividade agraria. Non se computarán como ingresos agrarios propios os derivados de actividades realizadas por conta das persoas socias ou doutras persoas agricultoras.

2.4. Persoas ou entidades incorporadas á actividade agraria nas campañas 2025 ou 2026.

Ás persoas ou entidades que iniciasen a actividade agraria nas campañas 2025 ou 2026 non se lles exixirá o cumprimento da proporción mínima de ingresos agrarios prevista nos números anteriores.

Estas persoas ou entidades deberán cumprir o requisito de alta no RETA ou no SETA nos seguintes termos:

a) No caso das persoas físicas, deberá estar de alta a propia persoa comunicante.

b) No caso das entidades en réxime de atribución de rendas ou sen personalidade xurídica, deberá estar de alta, polo menos, unha das persoas comuneiras, socias ou partícipes.

CVE-DOG: ykv7wlf2-lfn4-tk10-1or2-zb8qmopiz2g6

c) No caso das sociedades con personalidade xurídica e obxecto mercantil, non será exixible a alta no RETA ou no SETA.

Para os efectos desta resolución, considerarase que se iniciou a actividade agraria nas campañas 2025 ou 2026 cando a persoa ou entidade non sexa titular dunha solicitude única en ningunha das cinco campañas inmediatamente anteriores á súa incorporación.

Un cambio de denominación, de número de identificación fiscal ou de forma xurídica dunha explotación preexistente non se considerará, por si só, como inicio da actividade agraria.

2.5. Entidades asociativas exceptuadas.

Quedan exceptuadas do cumprimento do requisito de alta no RETA ou no SETA e do requisito relativo á proporción mínima de ingresos agrarios as seguintes entidades:

a) As cooperativas agroalimentarias.

b) As cooperativas de explotación comunitaria da terra.

c) As cooperativas de traballo asociado cuxo obxecto sexa a explotación agropecuaria.

d) As explotacións agrarias en réxime de titularidade compartida inscritas no rexistro correspondente, de conformidade coa Lei 35/2011, do 4 de outubro, sobre titularidade compartida das explotacións agrarias.

A excepción aplicarase sempre que a entidade estea validamente constituída e, cando resulte preceptivo, inscrita no rexistro correspondente, e desenvolva efectivamente a actividade agraria que determina a excepción.

3. Para os efectos dos números anteriores:

a) A situación de alta na Seguridade Social deberá ser efectiva na data de finalización do prazo de presentación da solicitude única de axudas da campaña 2026.

b) Cando unha persoa estea de alta en varias actividades, será suficiente con que polo menos unha delas corresponda a unha actividade relacionada co sector agroalimentario.

c) A proporción de ingresos agrarios calcularase sobre o período impositivo 2025.

CVE-DOG: ykv7wlf2-lfn4-tk10-1or2-zb8qmopiz2g6

d) No caso das persoas físicas, a comprobación dos ingresos efectuarase a partir dos datos do imposto sobre a renda das persoas físicas.

e) No caso das persoas xurídicas, a comprobación efectuarase a partir dos datos do imposto sobre sociedades.

4. O cumprimento dos requisitos comprobarase de oficio mediante a consulta dos datos xa intercambiados coa TXSS e a AEAT para a verificación da condición de agricultor activo correspondente á solicitude única 2026.

Terceiro. *Bases do procedemento de concesión directa*

Resolución do 27 de outubro de 2026 pola que se establece o procedemento para a concesión dunha axuda financeira directa de emerxencia destinada ás persoas agricultoras afectadas polo sobrecusto dos fertilizantes e da enerxía como consecuencia da crise en Oriente Próximo, ao abeiro do Regulamento de execución (UE) 2026/1894 da Comisión, do 27 de xullo de 2026 (código de procedemento MR243A).

Cuarto. *Importe*

1. Serán subvencionables as perdas económicas derivadas do sobrecusto soportado polas explotacións agrarias como consecuencia do incremento dos prezos dos fertilizantes e, se é o caso, do gasóleo, derivado da crise en Oriente Próximo, desde o 1 de marzo de 2026.

2. O importe da axuda correspondente aos custos dos fertilizantes determinouse de acordo coa metodoloxía establecida polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para o cálculo do sobrecusto de fertilización, tomando como referencia os importes por hectárea establecidos no artigo 50 do Real decreto lei 7/2026, do 20 de marzo, polo que se aprobe o Plan integral de resposta á crise en Oriente Medio:

a) Superficie de secaño: 55,32 euros por hectárea.

b) Superficie de regadío: 145,51 euros por hectárea.

Así mesmo, e de forma adicional, concederase unha compensación parcial do sobrecusto derivado do incremento do prezo do gasóleo agrícola que se establece en 12 €/ha.

CVE-DOG: ykv7wlf2-lfn4-tk10-1or2-zb8qmopiz2g6

3. Para o cálculo da contía da axuda terase en conta a superficie agraria útil de secaño e de regadío da explotación determinada na campaña da solicitude única da PAC de 2026, excluída a correspondente aos pastos temporais e permanentes.

4. No caso das persoas beneficiarias que percibisen axudas estatais ao abeiro do artigo 50 do Real decreto lei 7/2026, do 20 de marzo, destinadas a compensar o incremento dos custos derivados do uso de fertilizantes, a axuda prevista nesta resolución limitarase á parte do sobrecusto total estimado que non fose efectivamente compensada pola axuda estatal. Para estes efectos, terase en conta o importe da axuda estatal percibida por cada persoa beneficiaria, de maneira que a suma das dúas axudas non supere o sobrecusto total estimado que serve de referencia para o cálculo da axuda autonómica.

5. O Fogga aprobará un plan de controis para comprobar os sobrecustos reais e a correcta aplicación da metodoloxía de cálculo. Para estes efectos, os expedientes seleccionados na mostra de control poderán ser requiridos para achegar as facturas ou outros documentos xustificativos da adquisición de fertilizantes e de gasóleo agrícola, correspondentes ao período iniciado o 1 de marzo de 2026, destinados á súa utilización no ano 2026.

A falta de achega da documentación requirida ou a comprobación de que o sobrecusto efectivamente soportado é inferior ao calculado poderá dar lugar á revisión do importe da axuda e, de ser o caso, á súa minoración ou ao reintegro das cantidades indebidamente percibidas, nos termos establecidos na normativa aplicable.

6. Non se concederán axudas cuxo importe total, unha vez efectuados os cálculos e aplicados, se é o caso, os límites establecidos neste punto, sexa inferior a 100,00 euros. En todo caso, o importe da axuda non poderá superar os 6.010,00 euros por persoa beneficiaria.

En ningún caso o importe total das axudas concedidas poderá superar o sobrecusto calculado para os conceptos obxecto de compensación.

7. Se a suma dos importes individuais resultantes da aplicación da metodoloxía correspondente supera a dotación orzamentaria dispoñible, os importes individuais reduciranse proporcionalmente ata alcanzar o límite da dotación dispoñible.

Quinto. *Prazo de presentación das comunicacións de aceptación das axudas*

O prazo de presentación da comunicación da aceptación da axuda será de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no *Diario Oficial de Galicia.*

CVE-DOG: ykv7wlf2-lfn4-tk10-1or2-zb8qmopiz2g6

De acordo co artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2026

Juan José Cerviño Varela
Director do Fondo Galego de Garantía Agraria

CVE-DOG: ykv7wlf2-lfn4-tk10-1or2-zb8qmopiz2g6